ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023

Pela presente Ata de Registro de Preços, de um lado o MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA/MG, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ/MF n.º. 19.391.945/0001-00, neste ato representado por sua Secretária Municipal Adjunta de Administração Pública, Sra. Larissa S. Barbosa Messias, brasileira, doravante denominado PROMITENTE COMPRADOR, e de outro lado a empresa VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA, CNPJ/MF nº 45049219000113, com sede na cidade de Palmares, na Rua QUADRA C, 11, QUILOMBO 2, 55540000, adjudicatária do Pregão 001/2023, Processo 006/2023, homologada em 13/03/2023, doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA, resolvem Registrar os Preços, com integral observância da Lei Federal nº 14.133/2021 e alterações posteriores, e Lei Federal nº 10.024/2019 e alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. Registro de preço visando a contratação de empresa para eventual e futura prestação de serviços de publicações de editais de licitações e outros atos públicos em jornal de grande circulação no Estado, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA SEGUNDA – EXPECTATIVA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1. O valor estimado desta ata é de R$ R$ 7.834,00 (sete mil e oitocentos e trinta e quatro reais), sendo que o compromisso de entrega somente estará caracterizado mediante recebimento da Ordem de Execução de Serviços.

2.2. Estima-se que as aquisições decorrentes desta ata poderão atingir os quantitativos abaixo, ficando a Promitente Fornecedora obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante sua validade.

Lote 3			
Lote 3			
Descrição dos Itens	Quantidade / Unidade	Unitário Final	Sub Total
30377 - Propaganda e Publicidade - Diário Oficial da União (DOU)	200,00 cm	R$ 39,17	R$ 7.834,00
Total Lote 3	x1		R$ 7.834,00

CLÁUSULA TERCEIRA – VALIDADE E PUBLICAÇÃO

3.1. Esta Ata terá vigência de 12 (doze) meses, com início a partir do dia da sua assinatura.

Assinado por 7 pessoas: VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA, HANIELLY DE CASTRO ROSA, MARINA MOREIRA GONÇALVES DE OLIVEIRA, BRÁULIO LOPES DE ASSIS , JOÃO HENRIQUE RESENDE GICOMIN , LARISSA STEPHANNE BARBOSA MESSIAS e SANDRA DE JESUS ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/5B1B-0C82-38FD-E84C e informe o código 5B1B-0C82-38FD-E84C

3.2. A eficácia deste instrumento está vinculada à publicação do extrato na imprensa oficial do município de Santa Bárbara, bem como no Portal Nacional de Compras Públicas, sendo esta de responsabilidade do Promitente Comprador.

CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas nos artigos 124 a 136 da Lei Federal nº 14.133/2021.

4.2. Os preços registrados na Ata de Registro de Preços são fixos e irreajustáveis, salvo com a condição de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, mediante requerimento e justificativa expressos do Fornecedor e comprovação documental, decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021.

4.2.1. A revisão dos preços registrados observará a Lei Federal nº 14.133/2021.

4.2.2. O equilíbrio econômico-financeiro da ata de registro de preços será efetuado com base em índices setoriais oficiais ou composição de custos, correlacionados aos materiais e/ou serviços utilizados, ou, na falta de índice setorial oficial específico, por outro índice oficial que guarde maior correlação com o segmento econômico em que estejam inseridos os materiais e/ou serviços, ou, ainda, na falta de qualquer índice setorial, servirá como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor INPC/IBGE. Os reajustes poderão ser aplicados a qualquer época da vigência da ata de registro de preços, atendida sempre a menor periodicidade estabelecida em lei.

4.3. Demais questões relacionadas à formalização da ata de registro de preços deverão observar o disposto no Art. 90 da Lei Federal nº 14.133/2021.

4.4. A ata de registro de preços durante sua vigência não poderá ser utilizada por órgão ou entidade da administração que não tenha participado do certame licitatório.

4.7. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata, inclusive o acréscimo de que trata o Art. 125 da Lei Federal nº 14.133/2021.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em conta bancária a ser indicada pela promitente fornecedora em sua proposta, no prazo de 15 (quinze) dias corridos em favor da MPEs e 30 (trinta) dias corridos para as médias e grandes empresas, da data do recebimento definitivo, com base nas Notas Fiscais, devidamente conferidas e aprovadas pelo promitente compradora.

5.2. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência pelo Fiscal da Ata de Registro de Preços.

Assinado por 7 pessoas: VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA, HANIELLY DE CASTRO ROSA, MARINA MOREIRA GONÇALVES DE OLIVEIRA, BRÁULIO LOPES DE ASSIS , JOÃO HENRIQUE RESENDE GICOMIN , LARISSA STEPHANNE BARBOSA MESSIAS e SANDRA DE JESUS ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/5B1B-0C82-38FD-E84C e informe o código 5B1B-0C82-38FD-E84C

5.3. As Notas Fiscais ou documentos que a acompanharem para fins de pagamento que apresentarem incorreções serão devolvidos à promitente fornecedora e o prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação dos documentos, considerados válidos pelo promitente comprador.

5.4. Nas Notas Fiscais deverão vir os dados bancários completos da promitente fornecedora, sob pena de não realização do pagamento até a informação dos mesmos.

5.5. Para que os pagamentos possam ser efetuados, a promitente fornecedora deverá apresentar, junto à nota fiscal de produtos/serviços, a seguinte documentação:
I - Documentos comprobatórios da regularidade fiscal e regularidade trabalhista;

5.6. Sobre o valor devido à promitente fornecedora, a Administração efetuará as retenções tributárias cabíveis.

5.7. Quanto ao ISSQN, será observado o disposto na Lei Complementar n.º 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.

5.8. É vedado à promitente fornecedora transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes da Ata de Registro de Preços.

5.9. Deverão ser realizadas compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de pagamentos.

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES

6.1. OBRIGAÇÕES DA PROMITENTE FORNECEDORA:

6.1.1. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais.

6.1.2. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração.

6.1.3. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso.

6.1.4. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços.

6.1.5. Não permitir a utilização do trabalho do menor.

6.1.6. Manter durante toda a vigência da Ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.1.7. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições

Assinado por 7 pessoas: VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA, HANIELLY DE CASTRO ROSA, MARINA MOREIRA GONÇALVES DE OLIVEIRA, BRÁULIO LOPES DE ASSIS , JOÃO HENRIQUE RESENDE GICOMIN , LARISSA STEPHANNE BARBOSA MESSIAS e SANDRA DE JESUS ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/5B1B-0C82-38FD-E84C e informe o código 5B1B-0C82-38FD-E84C

autorizadas no Termo de Referência ou na Ata de Registro de Preços.

6.1.8. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos artigos 124 a 136 da Lei Federal nº 14.133/2021.

6.1.9. Dar plena execução ao serviço contratado.

6.1.10. Dar à Administração ciência de qualquer fato que interfira na execução normal do serviço.

6.1.11. Prestar com pontualidade os serviços solicitados.

6.1.12. Publicar as matérias enviadas impreterivelmente no dia útil seguinte ao dia do envio.

6.1.13. Caso a publicação não ocorra no prazo estabelecido, a promitente fornecedora fica dispensada do pagamento.

6.1.14. Encaminhar para o setor de licitações uma cópia da matéria publicada para posterior arquivamento.

6.1.15. Efetuar a revisão das matérias e comunicar ao órgão gerenciador acerca de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas.

6.1.16. Enviar a matéria através do endereço eletrônico do solicitante.

6.1.17. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da licitação.

6.1.18. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

6.1.19. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução da ata de registro de preços.

6.1.20. Sempre que solicitado, a promitente fornecedora deverá enviar um exemplar impresso do jornal que contenha a publicação realizada pelo município.

6.1.21. Cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme preconiza o inciso IV do Art. 63 da Lei Federal 14.133/2021.

6.2. OBRIGAÇÕES DA PROMITENTE COMPRADORA:

6.2.1. Emitir os comunicados solicitando os serviços até às 16:00 horas do dia anterior ao da

Assinado por 7 pessoas: VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA, HANIELLY DE CASTRO ROSA, MARINA MOREIRA GONÇALVES DE OLIVEIRA, BRÁULIO LOPES DE ASSIS , JOÃO HENRIQUE RESENDE GICOMIN , LARISSA STEPHANNE BARBOSA MESSIAS e SANDRA DE JESUS ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/5B1B-0C82-38FD-E84C e informe o código 5B1B-0C82-38FD-E84C

veiculação da matéria.

6.2.2. Efetuar o controle dos serviços prestados.

6.2.3. Efetuar os pagamentos, conforme item 11 deste Termo de Referência.

6.2.4. Proporcionar todas as condições para que a promitente fornecedora possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações da Ata de Registro de Preços, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência.

6.2.5. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela promitente fornecedora, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

6.2.6. Pagar à promitente fornecedora o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato.

6.2.7. Zelar para que durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela promitente fornecedora, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes desta licitação onerarão a seguinte dotação orçamentária do exercício de 2023 e a sua correspondente para o exercício subsequente:

02.06.04.122.0015.2.200.3.3.90.39.33 – Principal 2863 – Desdobrada 2878

CLÁUSULA OITAVA - FORMA, PRAZO E LOCAL

8.1. Os serviços serão executados conforme as solicitações de publicação do órgão gerenciador.

8.2. A Ata de Registro de Preços para prestação dos serviços iniciará na data de sua assinatura e terminará 24 (vinte e quatro) meses após essa data.

8.3. A execução dos serviços ocorrerá de forma parcelada, conforme as necessidades do órgão gerenciador.

CLÁUSULA NONA - PROCEDIMENTOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

9.1. São responsáveis por esta Ata de Registro de Preços:

9.1.1. GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

Nome: Simone do Rosário Germano
Cargo: Secretária Municipal de Administração Pública

Assinado por 7 pessoas: VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA, HANIELLY DE CASTRO ROSA, MARINA MOREIRA GONÇALVES DE OLIVEIRA, BRÁULIO LOPES DE ASSIS , JOÃO HENRIQUE RESENDE GICOMIN , LARISSA STEPHANNE BARBOSA MESSIAS e SANDRA DE JESUS ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/5B1B-0C82-38FD-E84C e informe o código 5B1B-0C82-38FD-E84C

E-mail: adm.fazenda@santabarbara.mg.gov.br
Telefone: (31) 3832-1500

9.1.2. FISCAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
Nome: Marina Moreira Gonçalves de Oliveira
Cargo: Escriturária
E-mail: termodereferencia@santabarbara.mg.gov.br
Telefone: (31) 3832-1500

9.2. Compete ao Gestor da Ata de Registro de Preços acima identificado exercer a administração deste, com atribuições voltadas para o controle das questões documentais da contratação, quais sejam, verificar se os recursos estão sendo empenhados conforme as respectivas dotações orçamentárias, acompanhar o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, verificar a necessidade e possibilidade da renovação/prorrogação, bem como estudar a viabilidade de realização de reequilíbrio econômico-financeiro e da celebração dos respectivos termos aditivos, etc.

9.3. Compete ao Fiscal da Ata de Registro de Preços acima identificado exercer a verificação concreta do objeto, devendo o servidor designado verificar a qualidade e procedência da prestação do objeto respectivo, encaminhar informações ao gestor da Ata de Registro de Preços, atestar documentos fiscais, exercer o relacionamento necessário com a promitente fornecedora, dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução da Ata de Registro de Preços, etc.

9.4. O Fiscal da Ata de Registro de Preços anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da Ata, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

9.5. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da promitente fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei N.º 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA – CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1. Publicar as matérias enviadas impreterivelmente no dia útil seguinte ao dia do envio.

10.2. Encaminhar para o setor de licitações uma cópia da matéria publicada para posterior arquivamento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES APLICÁVEIS

11.1. O descumprimento de quaisquer das cláusulas ou obrigações diretas ou indiretas decorrentes do edital e seus anexos poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas nos artigos 156 e 162 da Lei Federal nº 14.133/2021 ao promitente fornecedor, bem como observará os termos da IN 8 de 22/03/2018 e suas alterações.

Assinado por 7 pessoas: VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA, HANIELLY DE CASTRO ROSA, MARINA MOREIRA GONÇALVES DE OLIVEIRA, BRÁULIO LOPES DE ASSIS , JOÃO HENRIQUE RESENDE GICOMIN , LARISSA STEPHANNE BARBOSA MESSIAS e SANDRA DE JESUS ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/5B1B-0C82-38FD-E84C e informe o código 5B1B-0C82-38FD-E84C

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. A ata de registro de preços poderá ser rescindida na forma do disposto nos artigos 137 a 139, da Lei Federal nº 14.133/2021, sem prejuízo às sanções aplicáveis, na forma desta legislação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. A ata de registro de preços vincula-se às cláusulas avençadas e deverá ser executada fielmente pelas partes, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

13.2. Fica eleito o foro da comarca de Santa Bárbara/MG para dirimir quaisquer dúvidas quanto à execução desta ata de registro de preços.

13.3. E, por estarem justas e acordes, as partes firmam a presente ata em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Santa Bárbara, 15 de março de 2023

Larissa S. Barbosa Messias
Secretária de Municipal Adjunta de Administração Pública
Promitente Compradora

VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA
Promitente Fornecedora

Bráulio Lopes de Assis
Procurador-Geral do Município

Marina Moreira Gonçalves de Oliveira
Fiscal da Ata de Registro de Preços

TESTEMUNHAS: _____ _____

08/03/2023

Assinado por 7 pessoas: VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA, HANIELLY DE CASTRO ROSA, MARINA MOREIRA GONÇALVES DE OLIVEIRA, BRÁULIO LOPES DE ASSIS , JOÃO HENRIQUE RESENDE GICOMIN , LARISSA STEPHANNE BARBOSA MESSIAS e SANDRA DE JESUS ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/5B1B-0C82-38FD-E84C e informe o código 5B1B-0C82-38FD-E84C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 5B1B-0C82-38FD-E84C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA (CNPJ 45.049.219/0001-13) VIA PORTADOR VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA (CPF 046.XXX.XXX-44) em 15/03/2023 11:14:39 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- HANIELLY DE CASTRO ROSA (CPF 081.XXX.XXX-88) em 15/03/2023 16:30:47 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- MARINA MOREIRA GONÇALVES DE OLIVEIRA (CPF 094.XXX.XXX-60) em 16/03/2023 07:22:25 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- BRÁULIO LOPES DE ASSIS (CPF 015.XXX.XXX-63) em 16/03/2023 07:28:06 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- JOÃO HENRIQUE RESENDE GICOMIN (CPF 080.XXX.XXX-64) em 16/03/2023 07:31:18 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- LARISSA STEPHANNE BARBOSA MESSIAS (CPF 101.XXX.XXX-75) em 17/03/2023 14:36:42 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- SANDRA DE JESUS ROCHA (CPF 081.XXX.XXX-00) em 21/03/2023 07:52:11 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/5B1B-0C82-38FD-E84C